

한전KDN(주) 상임감사 개선 요구

제 목 보안·안전·서비스분야 하도급 계약조건 설정 미흡

소 관 부 서 □□□□□□□□

조 치 부 서 □□□□□□□□(▷▷▷▷▷▷▷▷▷, ♠♠♠♠♠♠♠♠)

구 분 계약관리

내 용

□□□□□□□ ▷▷▷▷▷▷▷▷▷ 및 ♠♠♠♠♠♠♠♠♠는 원발주처와 업무위탁용역 계약체결 시 보안 및 안전 관련 계약특수조건과 서비스 수준 협약서(SLA)를 준수하며 정보통신 위탁설비 유지보수 용역 사업을 수행하고 있다. 그리고 업무위탁용역의 원활한 수행을 위하여 일반계약조건 제60조(하도급관리 등)에 준하여 '20년 기준 각각 ◎◎건(₩₩억원), ◎◎건(₩억원)의 하도급 계약을 체결하고 있다.

원발주처 업무위탁용역 「협력사 보안관리 특수계약조건」에 따르면 보안 규정 위반사항 발생 시 계약적 행정조치와 위약벌 부과가 가능하며, 하도급 계약 체결 시 상기 특수계약조건 수준의 보안 준수사항을 하도급 계약에 포함하여야 한다고 명시되어있다. 그리고 「안전계약특수조건」에 따라 안전사고 발생 및 안전지도서 발행 시 계약해지 등 행정적 조치와 위약벌 제재가 가능하며 「서비스 수준 협약서」에 따라 평가지표별 목표 미달성시 페널티 부과가 가능하다. 이러한 계약조건에 따라

하도급 업체의 귀책사유로 인한 보안·안전·서비스 분야 문제발생 시 책임소재가 불명확하므로, 상기의 계약특수조건 및 협약서의 내용을 하도급 계약조건에 반영하는 등의 사전적 대응이 필요하다.

그러나, 원발주처 업무위탁용역의 하도급 계약조건을 검토한 결과 「협력사 보안관리 특수계약조건」 수준의 보안 준수사항이 하도급 계약에 반영되지 않았으며, 구내통신설비 유지보수 등 하도급 업체의 안전사고 가능성이 있는 경우에도 「안전계약특수조건」에 준하는 계약조항이 전무하였다. 아울러 하도급 업체가 「서비스 수준 협약서」의 평가대상 설비를 유지 보수하는 경우에는 서비스 수준을 평가하는 지표별 실적 측정 및 모니터링 등 「서비스 수준 협약서」와 연계한 하도급 업체 품질 관리가 필요하나 계약조건이나 시방서 등에서 관련 내용을 찾을 수 없었다.

그 결과, 원발주처 업무위탁용역에 참여하는 하도급 업체로 인하여 발생 가능한 위약금 부과 등의 위험에 대한 계약상 대응이 전반적으로 미흡한 상황이다.

관계부서 의견

원발주처 업무위탁용역 「협력사 보안관리 특수계약조건」 및 「안전계약특수조건」을 사전에 인지하지 못하여 금번 하도급 계약조건에 포함시키지 못하였으나 향후에는 반영할 예정이며, 현재 하도급업체와 운영 중인 분기별 용역관리회의나 용역보고서 등을 활용하여 「서비스 수준 협약서」와 연계한 품질 측정 및 실적 관리가 가능하도록 점진적으로 조치해나가겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□□□장은 향후 하도급 계약 체결 시 업무위탁용역 계약상 「협력사 보안관리 특수계약조건」 및 「안전계약특수조건」에 준하는 내용과 「서비스 수준 협약서」와 연계한 실적 관리 방안이 하도급 계약에 반영되도록 조치하여 주시기 바랍니다.(개선)